رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥٢٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧١٧٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/١١هـ

الموضوعات

غرامات - تأمين - مخالفات شركات التأمين - التأخر في سداد مستحقات مقدمي الخدمة - إقرار - إسناد التأخير إلى جائحة كورونا - الأصل في القرارات الإدارية الصحة - الجمع بين مسؤولية التعويض وتحمل الغرامة.

مطالبة المدعية (شركة تأمين) إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام مجلس الضمان الصحي المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لتأخرها في سداد مستحقات مقدمي الخدمة - تضمن النظام أن على شركة التأمين سداد مستحقات مقدمي الخدمة خلال مدة محددة - إقرار المدعية بالتأخير، وادعاؤها بأنه كان بسبب جائحة كورونا - لا تلازم بين التأخير وجائحة كورونا - تضارب أقوال المدعية بشأن الإقرار بالتأخير يعد حجة عليها - التعويض عن الضرر الحاصل بسبب المخالفة لا يمنع من إيقاع الغرامة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١٤/ب، ج) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٤٢٠/٥/١هـ.

- المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١/٣٥/٩/ض) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٦هـ بصحيفة دعوى جاء فيها وفي المرافعة: أن لجنة الفصل في مخالفات نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني أصدرت قرارها رقم (ق/٤٣/٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٦هـ المتضمن معاقبة المدعية بغرامة مالية قدرها (٢٧٨,٥٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال؛ بحجة ثبوت مخالفة موكلته للمادة (٩٨) من نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، تمثلت في تأخرها في سداد (٢٧٨٥) ألفين وسبعمئة وخمس وثمانين مطالبةً عن الموعد المحدد بخمسة وأربعين يوم عمل، مشيراً إلى أن موكلته أجابت على ما جاء في لائحة ادعاء مجلس الضمان الصحي المقدمة للجنة بقولها: (إن التأخير الحاصل له ما يبرره؛ حيث وقع التأخير خلال جائحة كورونا التي أضرت بكافة القطاعات، وبلا شك خلال هذه الفترة يتم بعض التأخيرات الخارجة عن الإرادة). كما ذكر بأن جائحة كورونا تعد ظرفاً قاهراً، والمدعى عليها لم تأخذه بالحسبان. كما أشار إلى أن الدليل المقدم من المدعى عليها عبارة عن ملف إلكتروني قابل للتعديل والإضافة، وأن موكلته لم تقر به. مضيفاً بأن موكلته قامت بسداد المطالبات بنسبة كبيرة على

الرغم من الظروف القاهرة خلال المدة النظامية، وتم سداد المتبقي منها خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أنه لم يترتب على ذلك أي أضرار للمتعاقد معهم. كما قد فسر المادة (١٤) من نظام الضمان الصحي بأنها استخدمت لفظة (إضافةً إلى) ولم تستخدم بدلاً عنها (و/أو) دلالةً على أن الغرامة التي تضمنتها المادة -المحال عليها- مترتبة على وقوع الضرر، بمعنى أنه لا يجوز فرض الغرامة على موكلته، في حين أن الضرر لم يثبت ولم يترتب عليه تعويضات؛ خاتماً دعوى موكلته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار محل الدعوى. وبقيدها دعوى إدارية بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠هـ، وإحالتها إلى هذه الدائرة بذات تاريخ قيدها، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وفيها: قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن قرار المدعى عليها المتظلم منه محل الدعوى سليم ولا يشوبه أي من عيوب القرار الإداري، ذلك أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت علاقة جائحة كورونا بتأخر المدعية في سداد المطالبات، إذ إن المدعية دفعت أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني بعدم تأخرها في سداد المطالبات؛ مما يتبين معه تناقضها في دفوعها أمام اللجنة سالفة الذكر وأمام هذه الدائرة؛ وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدماه. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، والنطق بالحكم.

الأسباب

لما أقامت المدعية هذه الدعوى بغيةَ استصدار حكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم (ق/٤٣/٦٥) وتاريخ

١٤٤٣/٩/٦هـ؛ فإنها إذاً تعد من دعاوى التظلم من القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، ولما كان المتحقق وقوع مقر المدعى عليها بمدينة الرياض؛ فإن هذه المحكمة تبسط عليها ولاية النظر مكانيّاً بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن القبول الشكلي للدعوى، فبما أن المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت في الفقرة الرابعة منها على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة

الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم..."، وبما أن النص الخاص الذي يحكم قبول هذه الدعوى شكلاً ورد في نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٤٢٠/٥/١هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤٢٥/٩/٤هـ المتضمن في عجز المادة (١٤) النص على أنه: "... يجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه"، وحيث إن المدعية تبلغت بالقرار المشار إليه بصدر الأسباب بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩هـ -وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى- وتقدم وكيلها إلى هذه المحكمة بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٦هـ؛ مما يعني أن الدعوى الماثلة مقامة خلال الأجل المنصوص عليه نظاماً، ويتعين معه على الدائرة قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن جهة الإدارة إذا بنت قراراها على أسباب معينة؛ فإن فحص المشروعية ينصب على هذه الأسباب. وبما أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون بتحقق حالة واقعية على نحو معين يبرر تطبيق القاعدة النظامية عليها، فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستوفِ الشروط التي يتطلبها النظام كان القرار حينئذٍ مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية، وأيضاً عيب السبب الذي يعود بتطبيقاته إلى انعدام الواقعة أو عدم استيفائها للأوضاع النظامية، وهو ما أكدته الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، من أن الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية يعد مرجعاً من مراجع الطعن في القرارات الإدارية النهائية، فمن هنا كان للقضاء

الإداري رقابة قضائية على الوقائع والتحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى الحكم بصحة تطبيق القواعد النظامية بالشكل الذي أراده المنظم على الوقائع المادية الباعثة على إصدار القرار. وتقرير ذلك لا ينال من سلطة الإدارة في الملاءمة التي لا يتدخل القضاء الإداري في رقابته عليها إلا في حدود ضيقة، ذلك أن الملاءمة إنما تكون في سلطة الإدارة في اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة حالة تتطلب تقديراً بحسب النظام. ولما كان الأمر كذلك من رقابة القضاء على صحة الوقائع التي استند عليها القرار في تطبيقه للنظام، باعتبار ذلك عنصراً من العناصر التي يبني عليها القرار، فكان لازماً والحالة هذه وفي حدود الرقابة القضائية للقرار تقدير تلك العناصر التقدير الصحيح ليستبين منها مدى صحة إنزال القاعدة النظامية عليها. وبتطبيق ما سلف على وقائع الدعوى الماثلة؛ ولما أسست المدعية لدعواها بقولها: إن التأخير الحاصل قد كان بسبب جائحة كورونا، وأنها سددت المطالبات بنسبة كبيرة خلال المدة النظامية، وتم سداد المتبقي منها خلال فترة وجيزة؛ فإن قولها يعد إقراراً منها بالمخالفة المنسوبة لها، ولا يعدو عزو المخالفة إلى جائحة كورونا عن كونه ادعاء مرسل لا دليل عليه، إذ لا تلازم بينهما. ولما كان من المستقر عليه قضاءً أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم دليل على عدم صحته. وحيث إن اللجنة مصدرة القرار محل الطعن قد أصدرت قرارها بعد اطلاعها على اللائحة المرفوعة لها من المدعى عليها، والرد المقدم لها من المدعية، وحيث ثبت لها من خلالهما أن المطالبات التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة بخمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ استلامها من

المدعية، عددها (٢٧٨٥) ألفان وسبعمئة وخمس وثمانون مطالبة، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١/٣٥/٩/ض) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، بقولها: "على شركة التأمين سداد مستحقات مقدمي الخدمة في مدة لا تزيد عن (٤٥) يوم عمل من تاريخ استلام الشركة للمطالبة المكتملة والمقبولة"، ولما أسند المنظم للّجنة صلاحية اقتراح الجزاء المناسب على المخالفة الثابتة لها وذلك بموجب الفقرة (ج) في المادة (١٤) من نظام الضمان الصحي والتي نصت على أن: "ج-تُشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترك فيها مُمثِل من: ١-وزارة الداخلية. ٢-وزارة العمل. ٣-وزارة العدل. ٤-وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ٥-وزارة الصحة. ٦-وزارة التجارة. وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب..."، وحيث إنها قد اقترحت إيقاع غرامة مالية قدرها (١٠٠) مئة ريال على كل مطالبة لم يتم سدادها خلال الأمد النظامي -المشار إليه في المادة (٩٨) من اللائحة- وحيث إن المطالبات المالية عددها (٢٧٨٥) ألفان وسبعمئة وخمس وثمانون مطالبة مالية؛ فإن إجمالي الغرامة المقترحة من اللجنة يكون (٢٧٨,٥٠٠) مئتين وثمانية وسبعين ألفاً وخمسمئة ريال وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (١٤) من النظام، والتي تنص على أنه: "ب-إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عمَّا نشأ عن الإخلال بها من

أضرار، إضافةً إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة"، وبما أن وزير الصحة ورئيس مجلس الضمان الصحي قد أوقع العقوبة التي اقترحتها اللجنة آنفة الذكر وفقاً لما نص عليه عجز الفقرة (ج) في المادة (١٤) والتي نصت على أن: "يُوقَع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه"؛ وبالتالي فإن قرار المدعى عليها قد صدر وفقاً لنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن دعوى المدعية قائمة على غير ذي سند من النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، من غير أن ينال مما انتهت إليه الدائرة من قضاءٍ قول المدعية بأن الدليل المقدم من المدعى عليها عبارة عن ملف إلكتروني قابل للتعديل والإضافة ولا تقر به، وأنها قامت بسداد المطالبات بنسبة كبيرة على الرغم من الظروف القاهرة خلال المدة النظامية، وتم سداد المتبقي منها خلال فترة وجيزة؛ وذلك لتضارب أقوال المدعية فيه، حيث تقر بدايةً في صحيفة دعواها بحدوث التأخير منها وتسنده إلى جائحة كورونا، ثم ترجع عن إقرارها لكون الدليل عبارة عن ملف إلكتروني قابل للتعديل والإضافة، ثم تعود مرة أخرى وتقر بأن المطالبات المتأخرة تم سدادها خلال فترة وجيزة؛ وعليه فإن قولها الآنف حجة عليها لما تضمنه من إقرار وادعاءات مرسلة. كما لا ينال من ذلك تفسير المدعية للفقرة (ب) من المادة (١٤) من نظام الضمان الصحي التعاوني؛ وذلك أن تفسيرها غير صحيح ولا

يُسلَّم لها؛ لمخالفته أصول اللغة وقواعد الفهم، وذلك أن الأداة (أو) لها عدة معانٍ ليس منها ما يتعلق بالمادة إلا معنى التخيير الذي يمنع الجمع بين الخيارين، على عكس المعنى الذي ذكرته المدعية من أن لها معنى الأداة (و)، في حين أن الغرض من استخدام المادة للفظة (إضافةً إلى) يقصد منه أن التعويض عن الضرر الحاصل بسبب المخالفة لا يمنع من إيقاع الغرامة، حتى لا يتوهم أحدٌ أن المخالف إذا أضر يُخيَّر بين التعويض أو الغرامة؛ وبالتالي فالغرامة مستحقة على المخالفة في كلتا الحالتين؛ الأمر الذي ينهض بقضاء الدائرة إلى الوارد بمنطوقها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٥٥٢٩) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من (...) ضد مجلس الضمان الصحي.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.